

2.3 CONDITIONS D'EXERCICE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES

Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, telle que modifiée et complétée¹⁸

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;

Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) notamment ses articles 29 et 30 ;

Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ;

Définit par la présente circulaire le capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et fixe les modalités d'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 34-03 précitée.

Article premier

Tout établissement de crédit agréé en qualité de banque est tenu de justifier à son bilan d'un capital intégralement libéré ou d'une dotation totalement versée, dont le montant doit être égal au moins à 200.000.000,00 DH (deux cents millions de dirhams).

Toutefois, lorsque l'établissement de crédit agréé en qualité de banque ne recueille pas de fonds du public, le capital minimum exigible est de DH 100.000.000,00 DHS (cent millions de dirhams).

Article 2¹⁹

Tout établissement de crédit agréé en qualité de société de financement doit justifier à son bilan d'un capital effectivement libéré ou d'une dotation totalement versée d'un montant minimum de :

- 1- 50.000.000,00 DH (cinquante millions de dirhams) pour les sociétés agréées en vue d'effectuer les opérations de crédit immobilier ou les opérations de crédit-bail ou les opérations de crédit à la consommation ou les opérations de crédit autres que celles visées par le présent article ;

18 Arrêté d'homologation n°215-07 du 30 janvier 2007 publié au Bulletin officiel n°5532 du 7 juin 2007. Ladite circulaire a été modifiée par la circulaire n°1/G/2011 du 14 avril 2011 (arrêté d'homologation n° 1394-11 du 26 mai 2011 publié au Bulletin officiel n°5966 du 4 août 2011), la circulaire n°8/W/16 du 10 juin 2016 (arrêté d'homologation n°2812-16 du 20 septembre 2016 publié au Bulletin officiel n°6666 du 19 avril 2018) et la circulaire n°1/W/2023 du 1^{er} février 2023 dont les dispositions entrent en vigueur à la date de sa signature. L'intitulé de la circulaire susvisée a été modifié, en vertu des dispositions de l'article premier de la circulaire n°8/W/16 précitée.

19 Les dispositions de l'article 2 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article premier de la circulaire n°1/G/11 du 14 avril 2011 (arrêté d'homologation n° 1394-11 du 26 mai 2011 publié au Bulletin officiel n°5966 du 4 août 2011) et de l'article 2 de la circulaire n°8/W/2016 du 10 juin 2016 (arrêté d'homologation n°2812-16 du 20 septembre 2016 publié au Bulletin officiel n°6666 du 19 avril 2018).

2 - DH 40.000.000,00 (quarante millions de dirhams) pour les sociétés de financement agréées en vue d'effectuer les opérations de cautionnement autres que le cautionnement mutuel ;

3- DH 30.000.000,00 (trente millions de dirhams) pour les sociétés de financement agréées en vue d'effectuer les opérations d'affacturage ;

4- ce tiret est supprimé;

5- ce tiret est supprimé;

6- DH 1.000.000,00 (un million de dirhams) pour les sociétés agréées en vue d'effectuer les opérations de cautionnement mutuel.

Article 2 bis²⁰

Tout établissement de paiement doit justifier à son bilan d'un capital effectivement libéré ou d'une dotation totalement versée d'un montant minimum de :

1- 6.000.000 DH (six millions de dirhams) pour les sociétés agréées pour effectuer exclusivement des opérations de transfert de fonds ;

2 - 10.000.000 DH (dix millions de dirhams) pour les sociétés agréées pour offrir les services de paiement prévus à l'article 16 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

Article 2 ter²¹

Toute institution de microfinance agréée en tant qu'établissement de crédit, doit justifier à son bilan d'un capital effectivement libéré ou d'une dotation totalement versée d'un montant minimum de :

— 150.000.000,00 DH (cent cinquante millions de dirhams) lorsqu'elle est agréée en tant que banque ;

— 50.000.000,00 DH (cinquante millions de dirhams) lorsqu'elle est agréée en tant que société de financement.²²

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 34-03 précitée, l'actif de tout établissement de crédit doit, à tout moment, excéder effectivement, d'un montant au moins égal au capital minimum ou la dotation minimum, le passif exigible.

Cet excédent doit être au moins égal au total du capital effectivement libéré ainsi que des sommes qui en tiennent lieu, des réserves et des éléments qui leur sont assimilés, déduction faite :

- des pertes et des non-valeurs ;

- des prêts et avances consentis :

- aux actionnaires détenant un pourcentage égal ou supérieur à 5% du capital de l'établissement de crédit ou à leurs conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus,

- aux personnes morales contrôlées, au sens du 2^{ème} alinéa de l'article 36 de la loi n°34-03 précitée, de manière exclusive ou conjointe, directement ou indirectement, par les actionnaires visés à l'alinéa précédent,

20 L'article 2 bis a été ajouté en vertu de l'article 3 de la circulaire n°8/W/2016 du 10 juin 2016 (arrêté d'homologation n°2812-16 du 20 septembre 2016 publié au Bulletin officiel n°6666 du 19 avril 2018)

21 L'article 2 ter a été ajouté en vertu de l'article premier de la circulaire n°1/W/2023 du 1^{er} février 2023.

22 L'article 2 de la circulaire n°1/W/2023 prévoit que « Bank Al-Maghrib fixe les dispositions transitoires nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente circulaire ».

- à toute personne physique ou morale interposée entre l'établissement de crédit et les personnes visées ci-dessus ;
- des titres de créance ou de capital, émis par les personnes morales visées aux alinéas ci-dessus, souscrits par l'établissement de crédit.

Article 4

Les établissements de crédit exerçant leurs activités à la date de publication de l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation portant homologation de la présente circulaire doivent se conformer à ses prescriptions dans un délai de 2 ans courant, à compter de ladite date de publication.

Article 5²³

Les sociétés de financement agréées en vue d'effectuer les opérations de crédit à la consommation qui ne disposent pas du capital minimum visé au 1- de l'article 2, doivent se conformer à cette règle dans un délai d'un an, courant à compter de la date de publication de l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances portant homologation de la présente circulaire au Bulletin Officiel.

23 L'article 5 a été ajouté en vertu de l'article 2 de la circulaire n°1/G/11 du 14 avril 2011 (arrêté d'homologation n° 1394-11 du 26 mai 2011 publié au Bulletin officiel n°5966 du 4 août 2011).